

Oriane-Connect

Contrat commercial



ALÉMIANE

Version : 1.0

Date : 12 févr. 2026

Public : Direction Appui Santé Somme

Table des matières

[Table des matières](#)

[PRÉAMBULE](#)

[Identification des parties](#)

[Le Prestataire](#)

[Le Client](#)

[Définitions](#)

[Objet du contrat](#)

[Description des services](#)

[Phase projet](#)

[Livrables intermédiaires](#)

[Procédure de recette](#)

[Services d'exploitation en mode SaaS](#)

[Obligations d'Alémiane](#)

[Obligations du Client](#)

[Conditions financières](#)

[Prix des prestations](#)

[Forfait projet](#)

[Abonnement SaaS](#)

[Récapitulatif financier](#)

[Modalités de facturation et de paiement](#)

[Révision des prix](#)

[Durée du contrat](#)

[Reconduction](#)

[Résiliation anticipée](#)

[Propriété intellectuelle et droits d'usage](#)

[Propriété de la Solution](#)

[Licence d'utilisation accordée au Client](#)

[Quota d'interactions inclus](#)

[Accès au code source](#)

[Données du Client](#)

[Réutilisation et diffusion de la Solution](#)

[Données personnelles et confidentialité](#)

[Obligation de confidentialité](#)

[Données des utilisateurs de la plateforme](#)

[Données relatives aux situations d'accompagnement](#)

[Sécurité des données](#)

[Réversibilité des données](#)

[Reporting et suivi financeur](#)

[Responsabilité et garanties](#)

[Obligation de moyens](#)

[Disponibilité de la Solution](#)

[Responsabilité liée à l'utilisation de la Solution](#)



[Valorisation, communication et diffusion](#)
[Clause spécifique relative à l'intelligence artificielle](#)
[Limitation de responsabilité](#)
[Causes d'exonération](#)
[Dispositions générales](#)
[Droit applicable et juridiction compétente](#)
[Intégralité contractuelle](#)
[Hierarchie des documents](#)
[Indépendance des clauses](#)
[Non-renonciation](#)
[Force majeure](#)
[Non-sollicitation du personnel](#)
[Planning prévisionnel du projet](#)
[Points de vigilance](#)



PRÉAMBULE

L'Association Appui Santé Somme porte le Dispositif d'Appui à la Coordination (DAC) de la Somme, dont la mission est d'accompagner les professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social dans la gestion de parcours de santé complexes.

Dans ce cadre, l'Association a souhaité se doter d'un outil numérique innovant permettant d'améliorer l'orientation des professionnels vers les ressources adaptées du territoire, de faciliter la coordination des acteurs et de renforcer la lisibilité de l'offre existante.

La société Alémiane, spécialisée dans la conception et l'exploitation de solutions numériques souveraines, sécurisées et personnalisées, notamment fondées sur l'intelligence artificielle, a proposé à l'Association une solution logicielle répondant à ces besoins.

Cette solution, dénommée Oriane-Connect, est conçue comme une plateforme numérique accessible en mode SaaS, intégrant un assistant intelligent destiné à simplifier la recherche d'informations et à soutenir la prise de décision des professionnels dans l'accompagnement des situations complexes.

Les Parties ont ainsi décidé de formaliser leurs engagements respectifs relatifs à la conception, à la mise à disposition et à l'exploitation de la solution Oriane-Connect dans les conditions définies ci-après.

Identification des parties

Le Prestataire

Raison sociale : ALEMIANE **Forme juridique :** Société par Actions Simplifiée (SAS)
Capital social : 1 000 € (mille euros) **Siège social :** 21, rue Benoît FRACHON — 80330 LONGUEAU **RCS :** Amiens — **N° RCS 102 103 660** Amiens **N° TVA intracommunautaire :** **FR27 102 103 660** **Représentant légal :** Jean-François PIAT, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après désignée « **Alémiane** » ou « **le Prestataire** ».

Le Client

Dénomination : Association Appui Santé Somme **Forme juridique :** Association loi 1901
Siège social : 354 Bd de Beauvillé 80000 AMIENS **SIRET :** 913 252 144 00039,
Représentant légal : Christian CLAIRE, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après désignée « **le Client** » ou « **l'Association** ».

Définitions

Pour l'application du présent contrat, les termes suivants auront la signification qui leur est attribuée ci-dessous :

- **Solution** : désigne la plateforme logicielle Oriane-Connect, développée et exploitée par Alémiane, accessible en mode SaaS, comprenant notamment l'interface utilisateur, les fonctionnalités de recherche et d'aide à la décision, ainsi que l'assistant intelligent intégré.
- **Services** : désigne l'ensemble des prestations fournies par Alémiane dans le cadre du présent contrat, incluant la conception, la personnalisation, la mise à disposition, l'hébergement, la maintenance et le support de la Solution.
- **Phase Projet** : désigne la période initiale durant laquelle Alémiane réalise les travaux de conception, de configuration, de personnalisation et de déploiement de la Solution pour le compte du Client.
- **Abonnement** : désigne la période durant laquelle le Client bénéficie du droit d'usage de la Solution ainsi que des services associés. L'abonnement débute à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, y compris pendant la phase projet.
- **Données du Client** : désigne l'ensemble des informations, contenus, bases de données et éléments métiers relatifs au territoire du DAC (Département de la Somme) fournis par l'Association Appui Santé Somme et intégrés dans la Solution.
- **Utilisateur** : désigne toute personne autorisée par le Client à accéder à la Solution dans le cadre de ses activités professionnelles.
- **Incident** : désigne tout dysfonctionnement technique empêchant le fonctionnement normal de la Solution.
- **Interaction** : désigne un échange unitaire entre un Utilisateur et l'assistant intelligent de la Solution, correspondant à une requête soumise par l'Utilisateur et à la réponse associée générée par la Solution.

Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Alémiane conçoit, met à disposition et exploite, pour le compte de l'Association Appui Santé Somme, la solution logicielle Oriane-Connect.

Dans ce cadre, Alémiane s'engage à fournir :

- les prestations nécessaires à la conception, à la configuration et à la personnalisation de la Solution pour répondre aux besoins spécifiques du Dispositif d'Appui à la Coordination (DAC) de la Somme ;
- la mise à disposition de la Solution en mode SaaS, accessible à distance par les utilisateurs autorisés du Client ;
- les services d'hébergement, de maintenance, de support et de supervision technique nécessaires à son bon fonctionnement.

La Solution constitue un outil d'aide à l'orientation et à la coordination destiné aux professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social. Elle ne se substitue en aucun cas à l'expertise ou à la responsabilité des utilisateurs dans la prise de décision.



La mise à disposition de la Solution en mode SaaS et les services associés prennent effet dès l'entrée en vigueur du présent contrat, y compris pendant la phase de mise en œuvre du projet.

Le présent contrat ne confère au Client aucun droit de propriété sur la Solution, laquelle demeure la propriété exclusive de la société Alémiane, dans les conditions définies ci-après.

Description des services

Les services fournis par Alémiane dans le cadre du présent contrat comprennent des prestations de mise en œuvre du projet ainsi que la mise à disposition continue de la Solution en mode SaaS.

Ces deux volets sont concomitants : l'abonnement à la Solution débute dès l'entrée en vigueur du contrat.

Phase projet

Dans le cadre du projet, Alémiane réalise les prestations nécessaires à l'adaptation de la Solution aux besoins spécifiques du DAC de la Somme.

Ces prestations comprennent notamment : l'analyse des besoins fonctionnels et techniques du Client ; la configuration et la personnalisation de la Solution Oriane-Connect ; l'intégration des données territoriales fournies par le Client ; la mise en place de l'environnement technique nécessaire à l'exploitation de la Solution ; l'accompagnement du Client lors des phases de tests et de validation ; la mise en production de la Solution.

La phase projet prend fin à la signature du procès-verbal de recette, dans les conditions définies au présent contrat.

Livrables intermédiaires

Les livrables intermédiaires dont la réalisation conditionne le versement du deuxième acompte, sont les suivants :

- **Livrable L1 — Analyse et spécifications validées** : document récapitulatif des besoins fonctionnels et techniques du DAC de la Somme, validé par écrit par le Client.
- **Livrable L2 — Environnement de recette opérationnel** : instance de la Solution déployée en environnement de recette, avec la base de données territoriale intégrée (minimum 200 fiches ressources structurées), accessible par les administrateurs du Client pour les opérations de validation.
- **Livrable L3 — Documentation utilisateur** : guide d'utilisation de la Solution à destination des utilisateurs finaux et guide d'administration à destination des administrateurs du DAC, mis à disposition dans un format consultable en ligne.

La réalisation de ces trois livrables, attestée par un courriel de confirmation du Client ou à défaut par l'absence de contestation écrite dans un délai de cinq (5) jours ouvrés suivant leur mise à disposition, déclenche l'émission de la facture correspondante.

Procédure de recette

À l'issue des phases de tests, Alémiane soumet au Client la Solution pour la recette définitive selon la procédure suivante :

Mise à disposition : Alémiane notifie par écrit la disponibilité de la Solution pour la recette.

Période de recette : Le Client dispose de **quinze (15) jours ouvrés** à compter de la notification.

Classification des anomalies :

Niveau	Définition	Délai de correction ou de mise à disposition d'une solution de contournement
Bloquante	Empêche l'utilisation normale	48 heures ouvrées
Majeure	Dégrade une fonctionnalité clé	5 jours ouvrés
Mineure	Anomalie cosmétique ou secondaire	Prochain cycle

Contestation : Tout refus doit être motivé par écrit avec liste précise des anomalies.

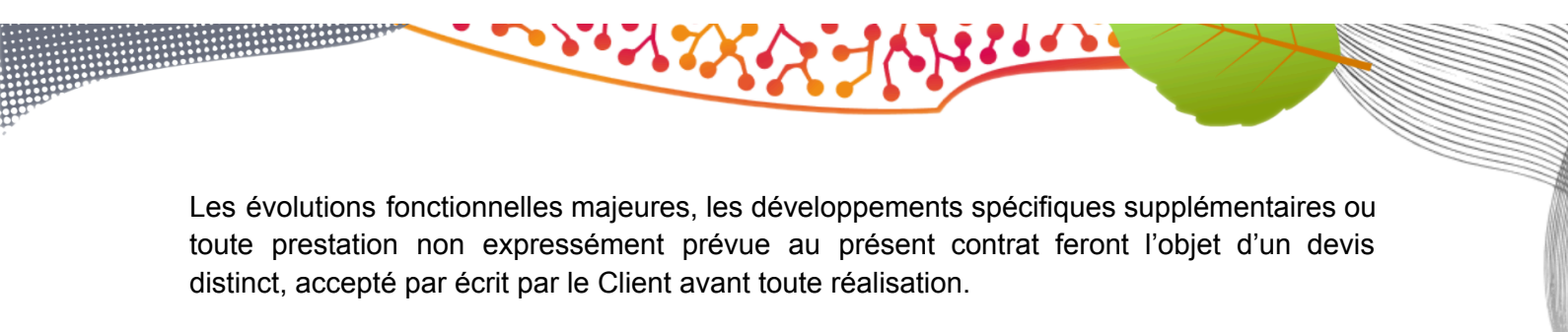
Recette tacite : À défaut de retour écrit et motivé dans les quinze (15) jours ouvrés, la Solution est réputée acceptée.

Procès-verbal de recette : Formalisé par signature des deux Parties, il déclenche la facturation du solde projet.

Services d'exploitation en mode SaaS

Pendant toute la durée du contrat, Alémiane assure la mise à disposition et l'exploitation continue de la Solution.

À ce titre, les services inclus dans l'abonnement comprennent : l'accès sécurisé à la plateforme Oriane-Connect pour les utilisateurs autorisés ; l'hébergement de la Solution sur une infrastructure sécurisée située en France ou dans l'Union européenne ; la maintenance corrective visant à corriger les anomalies et dysfonctionnements ; la maintenance évolutive mineure comprenant les ajustements et améliorations non structurantes, dans la limite de quatre (2) heures de charge par demande et sans remise en cause de l'architecture fonctionnelle ou technique de la Solution (précision ajoutée) ; la fourniture d'un support utilisateur (Agent IA) ; la supervision technique du fonctionnement de la Solution ; les mises à jour de sécurité ; la réalisation de sauvegardes régulières des données.



Les évolutions fonctionnelles majeures, les développements spécifiques supplémentaires ou toute prestation non expressément prévue au présent contrat feront l'objet d'un devis distinct, accepté par écrit par le Client avant toute réalisation.

Obligations d'Alémiane

Alémiane s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la bonne réalisation des services prévus au présent contrat.

À ce titre, Alémiane s'engage notamment à :

- concevoir, configurer et exploiter la Solution conformément aux règles de l'art et aux standards professionnels en vigueur ;
- assurer la disponibilité, la sécurité et le bon fonctionnement général de la Solution dans les conditions définies au contrat ;
- maintenir une infrastructure d'hébergement sécurisée située en France ou dans l'Union européenne ;
- informer le Client dans les meilleurs délais de tout incident susceptible d'affecter le fonctionnement de la Solution ;
- assurer la confidentialité des informations et des données communiquées par le Client ;
- fournir un support technique raisonnable et adapté aux utilisateurs autorisés.

Alémiane est tenue à une obligation de moyens dans l'exécution de ses prestations.

Obligations du Client

Le Client s'engage à coopérer activement avec Alémiane afin de permettre la bonne réalisation des services.

À ce titre, le Client s'engage notamment à : désigner un **interlocuteur référent unique**, disponible et habilité à prendre les décisions nécessaires au bon déroulement du projet, et à communiquer ses coordonnées à Alémiane dans les cinq (5) jours suivant la signature du présent contrat ; **mobiliser les ressources internes nécessaires** à la réalisation du projet, notamment pour les phases de validation des données, de recette fonctionnelle et de tests utilisateurs, conformément au planning prévisionnel annexé ; **respecter les délais de validation et de retour** définis dans le planning prévisionnel. Tout retard imputable au Client dans la fourniture d'informations, la validation de livrables ou la réalisation de tests entraîne de plein droit un décalage équivalent du planning global, sans engagement de pénalité pour Alémiane ; fournir à Alémiane les informations, données et contenus nécessaires à la configuration et au fonctionnement de la Solution ; garantir l'exactitude, la licéité¹ et la mise à jour des données qu'il transmet ; veiller à ce que l'accès à la Solution soit réservé à des utilisateurs autorisés et formés à son utilisation ; utiliser la Solution conformément à sa destination et aux dispositions du présent contrat ; s'acquitter des paiements dans les délais convenus.

Le Client demeure responsable de l'usage qui est fait de la Solution par ses utilisateurs.

¹ le Client garantit qu'il a le droit légal de transmettre ces données à Alémiane.

Conditions financières

Prix des prestations

Les services fournis par Alémiane dans le cadre du présent contrat donnent lieu au paiement de deux composantes distinctes : un forfait relatif aux prestations de mise en œuvre du projet ; un abonnement relatif à la mise à disposition et à l'exploitation de la Solution en mode SaaS, souscrit pour la durée initiale du contrat et reconductible dans les conditions définies à l'article [Durée du contrat](#).

Forfait projet

Les prestations de conception, de configuration, de personnalisation et de déploiement de la Solution font l'objet d'un prix forfaitaire global de : 24 000 € TTC.

Ce forfait est payable selon l'échéancier suivant :

- 9 000 € TTC à la signature du contrat ;
- 8000 € TTC à l'issue des livrables intermédiaires du projet ;
- 7000 € TTC à la signature du procès-verbal de recette.

Cet échéancier est établi en cohérence avec le calendrier de réalisation du projet. Le Client demeure seul responsable du paiement des sommes dues à Alémiane, indépendamment des modalités de financement du projet par tout tiers.

Toute prestation non prévue au périmètre initial fera l'objet d'un devis complémentaire.

Abonnement SaaS

La mise à disposition de la Solution en mode SaaS donne lieu au paiement d'un abonnement annuel de : **soit 6 000 € TTC**

L'abonnement est souscrit pour la durée initiale du contrat, soit douze (12) mois, et est reconductible par périodes successives d'un (1) an dans les conditions définies ci-après.

L'abonnement prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, y compris pendant la phase de mise en œuvre du projet.

Il est facturé par trimestre, de manière anticipée, à hauteur de : **1 500 € TTC** facturé en début de période.

Récapitulatif financier

Composante	Montant TTC
Forfait projet (mise en œuvre)	24 000 €
Abonnement SaaS (12 mois initiaux)	6 000 €
Total engagement initial	30 000 €

Modalités de facturation et de paiement

Les factures sont payables dans un délai de trente (30) jours à compter de leur émission.

Tout retard de paiement entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable, l'application de pénalités de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de dix (10) points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de **quarante (40) euros**, conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce.

Révision des prix

Le montant de l'abonnement sera révisé une fois par an, à la date anniversaire du contrat, selon l'évolution de l'indice Syntec et selon les règles fixées dans nos Conditions Générales de Vente.

selon la formule :

$$P(n) = P(0) \times [\text{Syntec}(n) / \text{Syntec}(0)]$$

où Syntec(0) est la valeur de l'indice du mois de signature. La révision est notifiée au Client au moins trente (30) jours avant son entrée en vigueur.

Durée du contrat

Le présent contrat entre en vigueur à sa date de signature par les Parties.
Il est conclu pour une durée initiale de douze (12) mois.

Reconduction

À l'issue de la durée initiale, le contrat est tacitement reconduit pour des périodes successives d'un (1) an, sauf résiliation par l'une des Parties.



La résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues aux Conditions Générales de Vente d'Alémiane, applicables au présent contrat.

Résiliation anticipée

Chaque Partie peut résilier le contrat de manière anticipée en cas de manquement grave de l'autre Partie à ses obligations contractuelles, non réparé dans un délai de trente (30) jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation anticipée :

- les sommes facturées ou dues au titre des prestations réalisées restent acquises à Alémiane ;
- les abonnements en cours ne donnent lieu à aucun remboursement ;
- le Client perd son droit d'accès à la Solution, sous réserve des dispositions relatives à la réversibilité des données (Comme spécifié dans les Conditions Générales de Vente)

Les autres modalités de résiliation sont régies par les Conditions Générales de Vente d'Alémiane, applicables au présent contrat.

Propriété intellectuelle et droits d'usage

Propriété de la Solution

La Solution Oriane-Connect, incluant notamment ses composants logiciels, son architecture, ses algorithmes, ses modèles d'intelligence artificielle, sa documentation et l'ensemble des éléments techniques qui la composent, demeure la propriété exclusive de la société Alémiane.

Le présent contrat n'emporte aucune cession de droits de propriété intellectuelle au profit du Client.

Alémiane conserve l'intégralité des droits d'exploitation, d'évolution, de commercialisation et de réutilisation de la Solution, y compris dans le cadre de projets similaires menés avec d'autres organisations.

Licence d'utilisation accordée au Client

En contrepartie du paiement de l'abonnement, Alémiane accorde au Client un droit d'utilisation de la Solution, non exclusif, non cessible et non transférable.

Ce droit d'utilisation est strictement limité :

- aux besoins internes du Dispositif d'Appui à la Coordination de la Somme ;
- aux utilisateurs professionnels autorisés par le Client ;
- à la durée du présent contrat.

Le nombre d'utilisateurs autorisés est fixé contractuellement à 200 utilisateurs inscrits & 30 utilisateurs simultanés. Les modalités techniques d'usage de la Solution peuvent être précisées dans les conditions d'utilisation applicables.

Le Client s'interdit notamment :

- de reproduire, adapter, modifier ou traduire tout ou partie de la Solution ;

- d'en effectuer une ingénierie inverse ;
- de la mettre à disposition de tiers en dehors du cadre prévu au contrat.

Quota d'interactions inclus

L'utilisation de l'assistant intelligent intégré à la Solution donne lieu à un volume mensuel d'interactions inclus dans l'abonnement, déterminé selon l'offre souscrite par le Client :

- **Offre Silver** : six mille (6 000) interactions par mois calendaire ;
- **Offre Gold** : dix mille (10 000) interactions par mois calendaire ;
- **Offre Platinum** : quinze mille (15 000) interactions par mois calendaire.

Une **interaction** correspond à un échange unitaire entre un utilisateur et l'assistant intelligent de la Solution, comprenant une requête formulée par l'utilisateur et la réponse générée par l'assistant.

Lorsque le volume d'interactions inclus dans l'abonnement est dépassé au cours d'un mois calendaire, les interactions supplémentaires sont facturées au Client selon le tarif unitaire applicable à l'offre souscrite :

- Offre Silver : 0,046 € TTC par interaction supplémentaire ;
- Offre Gold : 0,035 € TTC par interaction supplémentaire ;
- Offre Platinum : 0,029 € TTC par interaction supplémentaire.

Chaque offre prévoit par ailleurs un **plafond maximal mensuel d'utilisation** correspondant au volume maximal d'interactions pouvant être consommé sur un mois donné :

- Offre Silver : huit mille (8 000) interactions maximum par mois ;
- Offre Gold : douze mille (12 000) interactions maximum par mois ;
- Offre Platinum : vingt mille (20 000) interactions maximum par mois.

Lorsque ce plafond maximal est atteint, Alémiane se réserve le droit :

- soit de suspendre temporairement l'accès aux fonctionnalités conversationnelles de l'assistant intelligent jusqu'au début du mois calendaire suivant ;
- soit, après information du Client, de proposer une **évolution de l'offre souscrite vers une offre supérieure** permettant d'augmenter le volume d'interactions disponibles.

Alémiane met à disposition du Client un tableau de bord permettant de suivre en temps réel la consommation d'interactions du mois en cours. Une notification est adressée au Client lorsque quatre-vingts pour cent (80 %) du volume d'interactions inclus dans l'abonnement est atteint.

La consommation d'interactions fait l'objet d'un relevé mensuel établi par Alémiane, servant de base à la facturation des interactions supplémentaires le cas échéant.

Les interactions incluses dans le cadre de l'abonnement sont valables uniquement pour le mois calendaire concerné et ne sont pas reportables sur les mois suivants.

Accès au code source

Le Client ne dispose d'aucun droit d'accès au code source de la Solution.

Toutefois, afin d'assurer la continuité du service en cas de défaillance grave d'Alémiane, les Parties peuvent convenir, à la demande du Client, de la mise en place d'un dispositif de séquestre du code source auprès d'un tiers de confiance (escrow).

Ce dispositif, lorsqu'il est mis en place, fait l'objet d'un accord spécifique précisant notamment :

- les conditions de dépôt et de mise à jour du code source ;
- les cas limitativement définis de déclenchement du séquestre, tels que la cessation d'activité d'Alémiane ou son incapacité durable à assurer la maintenance de la Solution ;
- les conditions financières, l'ensemble des coûts liés à la mise en place et au fonctionnement du séquestre étant à la charge exclusive du Client.

En tout état de cause, le séquestre n'emporte aucun transfert de propriété intellectuelle au profit du Client.

Données du Client

Les données territoriales, contenus et informations fournis par le Client dans le cadre de l'utilisation de la Solution demeurent sa propriété.

Le Client autorise cependant Alémiane à utiliser ces données sous forme anonymisée et agrégée, notamment pour :

- améliorer le fonctionnement de la Solution et de ses modèles d'intelligence artificielle ;
- produire des analyses statistiques globales ;
- développer des fonctionnalités applicables à d'autres territoires (Exemple de réutilisation des offres nationales (EHPAD, HAD, etc).

Réutilisation et diffusion de la Solution

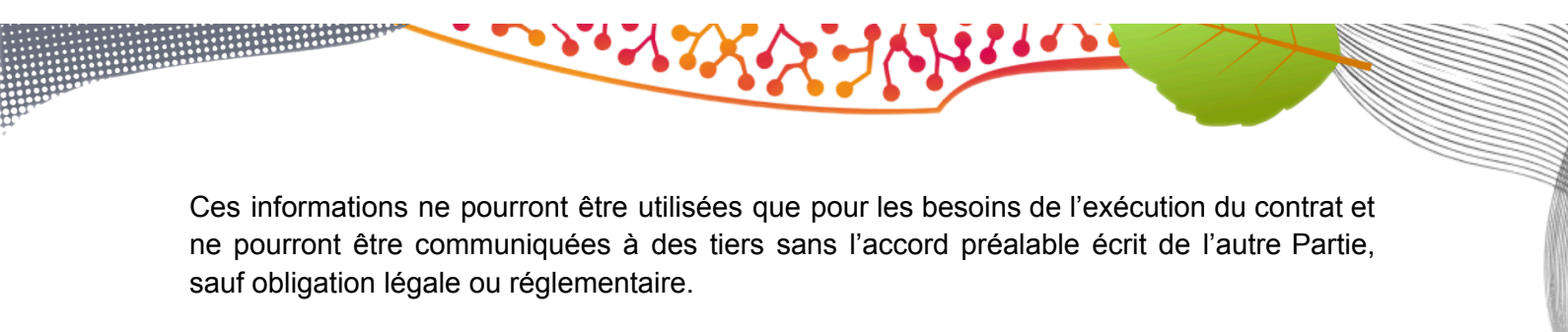
Alémiane est libre de réutiliser, adapter et commercialiser la Solution, y compris dans des versions dérivées ou enrichies, auprès d'autres organisations, sans limitation territoriale.

Le Client ne peut s'opposer à cette réutilisation, sous réserve du respect de la confidentialité de ses données.

Données personnelles et confidentialité

Obligation de confidentialité

Chaque Partie s'engage à conserver strictement confidentielles les informations de toute nature, notamment techniques, organisationnelles, commerciales ou stratégiques, auxquelles elle pourrait avoir accès dans le cadre de l'exécution du présent contrat.



Ces informations ne pourront être utilisées que pour les besoins de l'exécution du contrat et ne pourront être communiquées à des tiers sans l'accord préalable écrit de l'autre Partie, sauf obligation légale ou réglementaire.

Cette obligation de confidentialité demeure applicable pendant toute la durée du contrat et pendant une période de dix (10) ans.

Données des utilisateurs de la plateforme

Dans le cadre de la mise à disposition de la Solution en mode SaaS, Alémiane est amenée à traiter, en qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), les données personnelles des Utilisateurs de la plateforme, limitées aux éléments nécessaires à la gestion des accès : nom, prénom, adresse email professionnelle, établissement d'appartenance et journaux de connexion techniques.

Ces données sont traitées sur instruction du Client, responsable de traitement, aux seules fins d'exploitation de la Solution.

Les modalités détaillées de ce traitement, conformément aux exigences de l'article 28 RGPD, sont définies dans l'Accord de Traitement des Données (DPA) joint en Annexe 4 du présent contrat.

Données relatives aux situations d'accompagnement

La Solution Oriane-Connect est conçue comme un outil d'aide à l'orientation et à la coordination des professionnels, portant sur des ressources et offres territoriales.

Le Client s'engage à ne pas intégrer dans la Solution, ni à soumettre à l'assistant intelligent, de données permettant l'identification directe ou indirecte des personnes accompagnées, telles que notamment les noms, coordonnées, numéros d'identification sociale ou toute donnée de santé à caractère personnel au sens de l'article 9 du RGPD.

Alémiane s'engage à intégrer dans la solution une fonctionnalité de caviardage qui aura pour objectif de supprimer les données saisies par l'utilisateur relatives à des informations personnelles.

Le Client est responsable de la formation et de la sensibilisation de ses utilisateurs au respect de cette obligation.

Sécurité des données

Alémiane met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d'assurer la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données du Client, conformément aux bonnes pratiques en matière de sécurité des systèmes d'information et aux exigences de l'article 32 du RGPD

Réversibilité des données



À l'expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, Alémiane s'engage à restituer au Client l'ensemble de ses données dans un format structuré, couramment utilisé et interopérable (CSV, JSON ou équivalent), permettant leur réutilisation dans un environnement tiers (*était "format exploitable" — précisé*).

Cette restitution comprend : - les données territoriales et fiches ressources intégrées dans la Solution ; - les exports de bases de données liés aux données du Client.

Elle ne comprend pas les éléments relevant de la propriété intellectuelle d'Alémiane (algorithmes, modèles, configurations techniques, bibliothèques).

La restitution intervient dans un délai maximum de **trente (30) jours** suivant la demande écrite du Client (*était "délai raisonnable"*). Les données sont conservées pendant une durée maximale de **quatre-vingt-dix (90) jours** après la fin du contrat, au-delà desquelles elles pourront être supprimées définitivement.

Toute prestation d'assistance à la migration ou d'accompagnement technique au-delà de la restitution standard constitue une prestation distincte, soumise à devis.

Reporting et suivi

Alémiane s'engage, sur demande écrite du Client et dans un délai raisonnable, à fournir les éléments techniques et factuels nécessaires à la production des rapports de suivi d'avancement et d'utilisation dans la limite de deux (2) rapports par an, notamment : - les indicateurs d'avancement du projet ; - les livrables réalisés et jalons atteints ; - les données d'usage agrégées et anonymisées de la Solution.

Cette collaboration est limitée à la fourniture d'informations factuelles.

Responsabilité et garanties

Obligation de moyens

Alémiane s'engage à fournir ses services conformément aux règles de l'art et aux standards professionnels applicables.

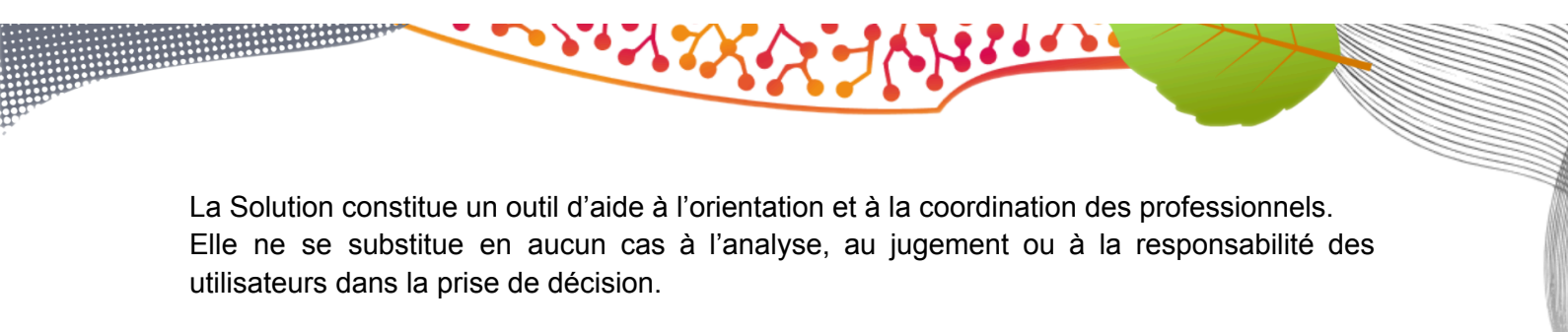
Les obligations d'Alémiane au titre du présent contrat sont des obligations de moyens.

Disponibilité de la Solution

Alémiane s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la disponibilité de la Solution.

La disponibilité annuelle cible est fixée à 99 % sur une base mensuelle, hors périodes de maintenance programmée, interruptions liées à des causes extérieures au contrôle d'Alémiane ou cas de force majeure.

Responsabilité liée à l'utilisation de la Solution



La Solution constitue un outil d'aide à l'orientation et à la coordination des professionnels. Elle ne se substitue en aucun cas à l'analyse, au jugement ou à la responsabilité des utilisateurs dans la prise de décision.

Le Client demeure seul responsable :

- de l'usage de la Solution par ses utilisateurs ;
- des décisions prises sur la base des informations fournies par la Solution ;
- de la qualité, de l'exactitude et de la licéité des données qu'il intègre.

Valorisation, communication et diffusion

Toute action de valorisation, de communication, de diffusion ou de promotion relative au projet Oriane-Connect — incluant notamment les publications, présentations, rapports d'activité, interventions en colloques et réponses à des appels à projets — relève de la responsabilité exclusive du Client.

Alémiane ne saurait être sollicitée ni tenue de participer à ces actions sans accord préalable écrit. Le Client s'engage à ne pas engager Alémiane dans des obligations de communication sans son consentement exprès, et à mentionner Alémiane en qualité de prestataire technologique lorsqu'il fait référence publiquement à la Solution.

Clause spécifique relative à l'intelligence artificielle

La Solution intègre des fonctionnalités reposant sur des technologies d'intelligence artificielle.

Ces fonctionnalités ont pour objet de proposer des suggestions, des orientations ou des analyses automatisées.

Alémiane ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des résultats générés par ces systèmes, lesquels doivent être considérés comme une assistance à la décision et non comme une réponse définitive.

Limitation de responsabilité

La responsabilité globale d'Alémiane, toutes causes confondues, est limitée au montant total des sommes perçues au titre du présent contrat au cours des douze (12) derniers mois précédant la survenance du dommage.

Alémiane ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages indirects, notamment pertes d'exploitation, pertes de données, pertes d'opportunités ou préjudices immatériels.

Causes d'exonération

Alémiane ne pourra être tenue responsable en cas de dysfonctionnement résultant notamment : d'un usage non conforme de la Solution ; d'une défaillance des équipements ou réseaux du Client ; d'une intervention d'un tiers non autorisé ; d'un retard ou d'une défaillance dans les obligations du Client ; d'un cas de force majeure.



Dispositions générales

Droit applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est soumis au droit français.

En cas de différend relatif à sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, les Parties s'engagent à rechercher préalablement une solution amiable.

À défaut d'accord amiable dans un délai raisonnable, tout litige sera porté devant les juridictions compétentes du ressort du siège social d'Alémiane, sauf disposition légale impérative contraire.

Intégralité contractuelle

Le présent contrat, ainsi que ses annexes et les Conditions Générales de Vente d'Alémiane, expriment l'intégralité de l'accord entre les Parties.

Ils remplacent tout échange, engagement ou accord antérieur ayant le même objet.

Hiérarchie des documents

En cas de contradiction entre les documents contractuels, l'ordre de priorité suivant s'applique :

1. le présent contrat et ses annexes spécifiques ;
2. les Conditions Générales de Vente d'Alémiane.

Indépendance des clauses

Si l'une des dispositions du présent contrat devait être déclarée nulle, invalide ou inapplicable, les autres dispositions demeureront pleinement en vigueur.

Non-renonciation

Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir à un moment donné d'une disposition du contrat ne saurait être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

Force majeure

Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable d'un manquement résultant d'un événement de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil (*référence légale précisée — était "au sens du droit français"*).

L'exécution du contrat sera suspendue pendant la durée de l'événement.

Non-sollicitation du personnel

Pendant la durée du présent contrat et durant une période de douze (12) mois suivant son expiration ou sa résiliation, quelle qu'en soit la cause, chaque Partie s'interdit de solliciter, d'embaucher ou de faire travailler, directement ou indirectement, tout membre du personnel de l'autre Partie ayant participé à l'exécution du présent contrat, sans l'accord préalable écrit de la Partie concernée.

En cas de violation de cette clause, la Partie défaillante sera redevable envers l'autre d'une indemnité forfaitaire égale à douze (12) mois de la rémunération brute mensuelle de la personne concernée, sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires.

Fait à Amiens, le 13 mars 2026

En deux exemplaires originaux.

Pour ALEMIANE

Nom :

Titre :

Signature :



Pour le Client

Nom : Christian CLAIRE

Titre : Président

Signature, précédées de la mention « lu et approuvé :

Annexes - Planning prévisionnel

Planning prévisionnel du projet

Phase	Période	Responsabilité	Jalon
Phase 1 — Validation des données territoriales	Février – Mars 2026	DAC	Base de données territoriale validée
Phase 2 — Intégration et paramétrage final	Avril – Mai 2026	Alémiane	Livrables L1, L2, L3 réalisés (<i>mis à jour</i>)
Phase 3 — Tests utilisateurs et ajustements	Juin – Juillet 2026	Partagée	Version stabilisée prête pour déploiement
Phase 4 — Recette et mise en production	Septembre 2026	Partagée	Signature du PV de recette
Phase 5 — Exploitation et renouvellement (<i>ajoutée</i>)	À partir d'octobre 2026	Partagée	Décision renouvellement 2 mois avant échéance

Le principal facteur de réussite du planning repose sur la disponibilité des administrateurs du DAC pour la validation des données territoriales ([Obligations du Client](#)).

Tout décalage significatif imputable au Client entraîne de plein droit un ajustement du calendrier global, sans engagement de pénalité pour Alémiane.

Points de vigilance

Le principal facteur de réussite du planning repose sur la disponibilité des administrateurs du DAC pour la validation des données territoriales.

Tout décalage significatif sur cette phase pourra entraîner un ajustement du calendrier global du projet.